குடிமக்கள் விழிகண் மற்றும் கண்காணிப்பு குழு

வன்கொடுமைகளால் பாதிக்கப்பட்ட பட்டியல் சாதிகள் / பட்டியல் பழங்குடிகளுக்கான டாக்டர் அம்பேத்கர் தேசிய நிவாரணத் திட்டம்

திருத்தி அமைக்கப்பட்ட திட்டம் (ஆண்டு – 2020)

I. அறிமுகம்:

பாபாசாகிப் டாக்டர் பி.ஆர். அம்பேத்கர் இருபதாம் நூற்றாண்டின் மாபெரும் தேசியத் தலைவர். அவர் ஓர் சிந்தனையாளர், அறிஞர், அரசியல் மேதை மற்றும் தேச நிர்மாணத்துக்கு மாபெரும் பங்காற்றியவர். ஒடுக்கப்பட்ட மக்களின் விடுதலைக்காகவும், கோடிக்கணக்கான தாழ்த்தப்பட்ட, பிற்படுத்தப்பட்ட வகுப்பினருக்கு மனித உரிமைகளைப் பெற்றுத் தருவதற்காகவும் எண்ணற்ற இயக்கங்களை தலைமை ஏற்று நடத்தியவர். இந்தியாவின் அரசியலமைப்புச் சட்டத்தை வடிவமைப்பதற்கு அவர் ஆற்றிய அளப்பரிய பங்களிப்பின் மூலமாக அழியாச் சுவடை அவர் விட்டுச் சென்றிருக்கிறார். சமூக நீதியை அடைவதற்கான போராட்டத்தின் அடையாளச் சின்னமாக அவர் எழுந்தோங்கி நிற்கிறார்.

2. டாக்டர் அம்பேத்கர் பவுன்டேஷனின் முதன்மையான குறிக்கோள்களில், குறிப்பாக, டாக்டர் பி.ஆர். அம்பேத்கரின் கருத்தியலையும் செய்தியையும் இந்திய மக்கள் மற்றும் அயல்நாடுகளின் மக்கள் மத்தியில் முன்னெடுத்துச் செல்வதற்கான செயல்திட்டங்களையும் செயல்பாடுகளையும் அமலாக்குவதும் அடங்கும். பாரத ரத்னா டாக்டர் பி.ஆர். அம்பேத்கரின் நூற்றாண்டு விழா கொண்டாட்டங்களின்போது கண்டறியப்பட்ட முக்கியமான, நீண்ட கால திட்டங்களையும் செயல்திட்டங்களையும் மேலாண்மை செய்கிற, செயல்படுத்துகிற, முன்னெடுத்துச் செல்கிற பொறுப்பு அம்பேத்கர் பவுன்டேஷனிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டுள்ளது. பட்டியல் சாதிகள் (SCs) / பட்டியல் பழங்குடிகள் (STs) ஆகியோரின் அவல நிலை குறித்தும், அவர்களுக்கு எதிராக பின்பற்றப்படுகிற தீண்டாமை மற்றும் அவர்களுக்கு எதிராக இழைக்கப்படுகிற வன்கொடுமைகள் பற்றியும் டாக்டர் அம்பேத்கர் பெரிதும் கவலை கொண்டிருந்தார். அவர்களுக்கு சமூக, பொருளாதார, அரசியல் அதிகாரம் அளிக்கப்பட வேண்டும் என அவர் வலியுறுத்தி வந்தார்.

3. பட்டியல் சாதியினர் மற்றும் பட்டியல் பழங்குடியினருக்கு எதிராக வன்கொடுமை குற்றங்கள் இழைக்கப்படுவதை தடுப்பதற்காகவும், அத்தகைய குற்றங்களை விசாரிப்பதற்காக சிறப்பு நீதிமன்றங்கள் அமைப்பதற்காகவும், அத்தகைய குற்றங்களினால் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு நிவாரணம் மற்றும் மறுவாழ்வு அளிப்பதற்காகவும் மற்றும் அவற்றுடன் தொடர்புடைய அல்லது துணை விளைவான விஷயங்களுக்காகவும் பட்டியல் சாதிகள் மற்றும் பட்டியல் பழங்குடிகள் (வன்கொடுமைகள் தடுப்பு) சட்டம், 1989 இயற்றப்பட்டிருந்த போதிலும், பட்டியல் சாதிகளைச் சேர்ந்தவர்களுக்கு எதிராக இழைக்கப்படும் வன்கொடுமைகள் இன்னும் தொடர்கின்றன. மனித உரிமைகள் பாதுகாப்பு சட்டம், 1955 மற்றும் பட்டியல் சாதிகள் மற்றும் பட்டியல் பழங்குடிகள் (வன்கொடுமைகள் தடுப்பு) சட்டம், 1989 ஆகியவற்றை செயல்படுத்துவதற்கான மத்திய அரசின் திட்டத்தின் கீழ் உறுதி அளிக்கப்பட்ட தொகைக்கும் மேலாக ஆகும் மொத்த செலவில் 50% மத்திய உதவியாக மாநில அரசுகளுக்கு வழங்கப்படுகிறது. ஒன்றியப் பிரதேசங்கள் 100% மத்திய உதவியைப் பெறுகின்றன. பட்டியல் சாதிகள் மற்றும் பட்டியல் பழங்குடிகள் (வன்கொடுமைகள் தடுப்பு) சட்ட விதிகள், 1995 (POA Rules)-ல் பரிந்துரை செய்துள்ளபடி, வன்கொடுமைகளால் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு/அவர்களை சார்ந்தவர்களுக்கு நிவாரணம் மற்றும் மறுவாழ்வு அளித்தல் உள்பட, சட்டங்களை பயனுள்ள முறையில் செயல்படுத்துவதற்காக மத்திய அரசினால் மேற்கொள்ளப்படுகிற ஆதரவு நடவடிக்கைகளுக்காகவே முதன்மையாக மத்திய உதவி வழங்கப்படுகிறது. எனினும், மாநில அரசுகள் / UT நிர்வாகங்கள் மூலமாக பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு நிவாரணம் கிடைக்கிறது.

4. தீ வைப்பு, பாலியல் பலாத்காரம், கொலை முதலிய பட்டியல் சாதியினருக்கு எதிராக இழைக்கப்படும் கொடிய குற்றங்கள் தொடர்பாகக் கூட பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு நிவாரணம் மற்றும் மறுவாழ்வு உதவிகளை மத்திய சமூக நீதி மற்றும் அதிகாரமளித்தல் அமைச்சகம் நேரடியாக வழங்க இயலாது. இதனால், அந்த வகையில் ஓரளவுக்கு முடக்கப்பட்டிருப்பதாகவே மத்திய அரசு உணர்கிறது. எனவே, பெரிதும் கடுமையான வன்கொடுமை குற்றங்களால் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு POA சட்டத்தின் கீழ் ஒரு அவசரகால ஏற்பாடாக உடனடி நிதி நிவாரண உதவி அளிக்க வேண்டியதும் அந்த நிவாரண உதவித் தொகை பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு அம்பேத்கர்

பவுன்டேஷன் மூலமாக மத்திய அரசினால் நேரடியாக வழங்கப்பட்ட வேண்டியதும் அவசியம் என்பதும் உணரப்பட்டுள்ளது. ஆகவே, வன்கொடுமைகளால் பாதிக்கப்பட்ட பட்டியல் சாதியினருக்கு அம்பேத்கர் பவுன்டேஷன் மூலமாக நிதி உதவி அளிப்பதற்கான ஒரு பொருத்தமான திட்டம் என்பது இந்தியாவின் புகழ்மிக்க புதல்வருக்கு மிகச் சரியான புகழாரமாக இருக்கும்.

II திட்டம்:

5. இந்த திட்டம் 'வன்கொடுமைகளால் பாதிக்கப்பட்ட பட்டியல் சாதிகள்/பட்டியல் பழங்குடிகளுக்கான டாக்டர் அம்பேத்கர் தேசிய நிவாரணத் திட்டம்' என்று அழைக்கப்படும். இந்த திட்டமானது, கடுமையான வன்கொடுமை குற்றங்களால் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு, பட்டியல் சாதிகள் மற்றும் பட்டியல் பழங்குடிகள் (வன்கொடுமைகள் தடுப்பு) சட்டம், 1989-ன் கீழ் ஒரு அவசரகால ஏற்பாடாக உடனடி நிதி நிவாரண உதவி அளிப்பதற்கான முறையில் அமைந்திருக்கும்.

6. இந்த திட்டத்தில், வன்கொடுமைகள் என அடையாளம் கண்டறியப்பட்டுள்ள பிரிவுகளின் கீழ் வருகிற நிகழ்வுகளில் மாநில அரசு / யூனியன் பிரதேச அரசு அல்லது மாவட்ட அரசு நிர்வாகமானது, வன்கொடுமைகளால் பாதிக்கப்பட்ட SC/ST பிரிவினருக்கு நிதி உதவி அளிப்பதற்கான கருத்துருவை, பரிந்துரைக்கப்பட்டுள்ள படிவத்தில் (இணைப்பு (Annexure) - II) தயாரித்து, பரிசீலனைக்காக அம்பேத்கர் பவுன்டேஷனுக்கு அனுப்பி வைக்கும். ஏதேனும் வன்கொடுமை நிகழ்வு பற்றி அம்பேத்கர் பவுன்டேஷன் தானாகவே முன்வந்தும் கூட கவனத்தில் எடுத்துக் கொண்டு, இந்த திட்டத்தின் கீழ் தேவையான நடவடிக்கை எடுப்பதற்காக, வன்கொடுமை நடந்த இடத்துக்கு சென்று பார்வையிடுவதற்காக அதிகாரி(களை)யை அனுப்பி வைக்கும்.

7. பாதிக்கப்பட்ட ஒவ்வொருவருக்கும் ரூ. 5 லட்சம் வரையிலான நிவாரணத் தொகை, அம்பேத்கர் பவுன்டேஷனின் தலைவர் ஒப்புதலுடன் வழங்கப்படும். இந்த நிவாரணத் தொகையானது, சம்பந்தப்பட்ட மாநில அரசுகளால் அளிக்கப்படும் நிவாரண மானியத்துக்கும்/தொகைக்கும் மேல் கூடுதலாக வழங்கப்படுவதாகும். வன்கொடுமைகளால் பாதிக்கப்பட்ட SC பிரிவினருக்கு அல்லது அவர்களின் குடும்பத்தினருக்கு அல்லது அவர்களைச் சார்ந்தவர்களுக்கு நிதியின் வழியாக இழப்பை ஈடுகட்டுவதற்காக நிதி உதவி வழங்குதல் என்பது இந்த திட்டத்தின் பொருளாகும். பட்டியல் சாதிகளைச் சேர்ந்தவர்களுக்கு எதிரான வன்கொடுமைகள் அதிகரித்து வருவதைக் கருத்தில் கொண்டும், வன்கொடுமைகளால் பாதிக்கப்பட்ட SC/ST பிரிவினருக்கு நிதி உதவி அளிக்கும் நோக்கிலும் இந்த திட்டம் வகுக்கப்பட்டுள்ளது.

III. தகுதி:

8. தகுதிக்கான வரையறை பின்வருமாறு:

i. பாதிக்கப்பட்டவர் பட்டியல் சாதியை/ பட்டியல் பழங்குடிகளைச் சேர்ந்தவராக இருக்க வேண்டும்.

ii. பாதிக்கப்பட்டவர், சமுதாயத்தில் அவரது/அவளது சாதி, வகுப்பு அல்லது அடையாளம் காரணமாக மற்ற வகுப்பினர்களால் இழைக்கப்பட்ட வன்கொடுமைகளை அனுபவித்த பட்டியல் சாதியை/பட்டியல் பழங்குடியைச் சேர்ந்தவராக இருக்க வேண்டும்.

iii. வன்கொடுமையானது கொலை, பாலியல் பலாத்காரம், தீ வைப்பு முதலிய POA சட்டம், 1989-ன் கீழ் வருகிற கொடிய வகையாக இருக்க வேண்டும்.

IV. உதவியின் அளவு:

9. உதவியானது அதிகபட்ச வரம்பான ரூ.5 லட்சம் வரையில் இருக்கலாம். நிவாரணத் தொகையின் அளவு இணைப்பு I-ல் தரப்பட்டுள்ளது.

V. உதவி வழங்குவதற்கான விதிமுறைகள்:

10. இந்த திட்டத்தின் கீழ் உதவியை வழங்குவதற்கான விதிமுறைகள் பின்வருமாறு:

i முற்றிலும் அம்பேத்கர் பவுன்டேஷனின் தலைவரது விருப்புரிமையின் கீழ்தான், பாதிக்கப்பட்டவருக்கு அல்லது அவரது/அவளது குடும்பத்தினருக்கு அல்லது சட்டப்படியான வாரிசுதாரருக்கு உதவி வழங்கப்பட வேண்டும். அளிக்கப்படும் நிதி உதவியானது பாதிக்கப்பட்டவரின் அல்லது அவரது/அவளது சட்டப்படியான வாரிசுதாரரின் ஆதாருடன் இணைக்கப்பட்ட வங்கிக் கணக்குக்கே நேரடியாக அனுப்பப்பட வேண்டும்.

ii. பாலியல் பலாத்கார குற்றமாக இருந்தால், சம்பந்தப்பட்ட மாநில அரசின் அங்கீகரிக்கப்பட்ட மருத்துவ அதிகாரியால் அளிக்கப்பட்ட 'மருத்துவ சான்றிதழ்' சமர்ப்பிக்க வேண்டியது நிவாரணத்துக்கு ஒப்புதல் அளிப்பதற்கு முன் தேவையாகும்.

iii. ஊனம் ஏற்படுவதற்கு காரணமான வன்கொடுமைகளாக இருந்தால், ஊனத்தின் சதவீதத்தைக் குறிப்பிட்டு தகுதிபடைத்த அதிகாரி அதற்கு சான்றளிக்க வேண்டும்.

VI. விண்ணப்பம் செய்வது எப்படி

11. முதல் தகவல் அறிக்கை (FIR), விசாரணை அறிக்கை, உடல்கூறு அறிக்கை, மருத்துவ சான்றிதழ் அல்லது ஊனத்துக்கான சான்றிதழ் முதலியவற்றின் (எது பொருந்துகிறதோ அதற்கேற்ப) நகல் பிரதிகளுடன், வன்கொடுமைகளால் பாதிக்கப்பட்ட பட்டியல் சாதி/ பட்டியல் பழங்குடி பிரிவைச் சேர்ந்தவருக்கு நிதி உதவி கோருவதற்கான கருத்துரு, மாநில அரசு/யூனியன் பிரதேச அரசு அல்லது மாவட்ட மாஜிஸ்திரேட் அல்லது கலெக்டரால் உரிய படிவத்தில் (இணைப்பு - II) இயக்குநர், டாக்டர் அம்பேத்கர் பவுன்டேஷன், 25 கே.ஜி. மார்க், ஜீவன் பிரகாஷ் பில்டிங், 9–வது மாடி, புது டெல்லி 110001 என்ற முகவரிக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட வேண்டும்.

12. இத்தகைய கருத்துருக்கள் அனைத்தும் டாக்டர் அம்பேத்கர் பவுன்டேஷனில் பரிசீலிக்கப்பட்டு நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்படும். பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு நிதி உதவிக்கான அனுமதி அளிப்பது டாக்டர் அம்பேத்கர் பவுன்டேஷனின் தலைவரது விருப்புரிமைக்கு உட்பட்டதாகும்:

இருப்பினும், தகுதியுடையவையாக இருந்தால் டாக்டர் அம்பேத்கர் பவுன்டேஷனின் தலைவர் விதிமுறைகளை தளர்த்தலாம்.

வன்கொடுமைகளால் பாதிக்கப்பட்ட பட்டியல் சாதிகள்/பட்டியல் பழங்குடிகளுக்கான டாக்டர் அம்பேத்கர் தேசிய நிவாரணத் திட்டம்

திருத்தி அமைக்கப்பட்ட திட்டம் (ஆண்டு – 2020)

நிவாரணத் தொகைகளின் அளவு:

வரிசை எண்	வன்கொடுமையின் தன்மை	அங்கீகரிக்கப்பட்ட நிவாரணத் தொகை (ரூ. லட்சங்களில்)*
1.	கொலை/மரணம் (a) வருமானம் ஈட்டும் குடும்ப உறுப்பினர் (b) வருமானம் ஈட்டாத குடும்ப உறுப்பினர்	 5.00 2.00
2.	பாலியல் பலாத்காரம்	2.00
3.	தீ வைப்பின் காரணமாக முற்றிலும் வீடிழந்த நிலை	3.00
4.	ஊனம் (முழுமையான, நிரந்தரமான ஊனத்தின் காரணமாக வருமானம் ஈட்டும் ஆற்றலை இழத்தல்) i. வருமானம் ஈட்டும் குடும்ப உறுப்பின ii. வருமானம் ஈட்டாத குடும்ப உறுப்பினர்	 3.00 1.50

***சம்பந்தப்பட்ட மாநில அரசுகளால் வழங்கப்படும் நிவாரண மானியத்துக்கும்/தொகைக்கும் மேல் கூடுதலாக வழங்கப்படுவதுதான் நிவாரணத் தொகை ஆகும்.**

இணைப்பு - II

விவரப் படிவம்

இந்திய அரசு, சமூக நீதி மற்றும் அதிகாரம் அளித்தல் அமைச்சகம், டாக்டர் அம்பேத்கர் பவுன்டேஷனின் "வன்கொடுமைகளால் பாதிக்கப்பட்ட பட்டியல் சாதிகள்/பட்டியல் பழங்குடிகளுக்கான டாக்டர் அம்பேத்கர் தேசிய நிவாரணத் திட்டத்தின்" கீழ் வன்கொடுமைகளால் பாதிக்கப்பட்ட SC/ST பிரிவினருக்கு நிதி உதவி அளிப்பதற்கான கருத்துரு

1. பாதிக்கப்பட்டவரின் பெயர் _____

2. தந்தை/கணவர் பெயர் _____

3. பாதிக்கப்பட்டவரின் பிறந்த தேதி மற்றும் வயது _____

4. SC/ST பிரிவைச் சேர்ந்தவரா என்பதைக் குறிப்பிடவும் _____

5. இருப்பிட முகவரி _____

6. வன்கொடுமைகள் சம்பவம் நடந்த தேதி மற்றும் இடம் _____

7. வன்கொடுமைகள் பற்றிய முழுமையான விவரங்கள் _____

8. பாதிக்கப்பட்டவரின் 12 இலக்க ஆதார் எண் _____

9. SC/ST (வன்கொடுமைகள் தடுப்பு) சட்டம், 1989-ன் கீழ் வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளதா ? ஆம் எனில் விவரம் தரவும் _____

10. ஊனம் முழுமையானதா மற்றும் நிரந்தரமானதா ? _____

11. வன்கொடுமையினால் துன்புறுத்தலுக்கு ஆளான குடும்ப உறுப்பினர்கள் அல்லது சார்ந்தவர்கள் பற்றிய விவரங்கள் _____

12. கொலை வழக்காக இருந்தால், எவருக்கு (மனைவி/கணவர்/குழந்தைகள்/தந்தை/தாய்) நிவாரணத் தொகை வழங்கப்பட வேண்டும். ஒருவேளை, குடும்பத்தின் வேறு யாரேனும் உறுப்பினருக்கு வழங்க வேண்டியதாக இருந்தால், தகுதி படைத்த அதிகாரியால் வழங்கப்பட்ட வாரிசுரிமை சான்றிதழ் இணைக்கப்பட வேண்டும் _____

13. பாதிக்கப்பட்டவர் இறந்து போயிருந்தால், சட்டப்படியான வாரிசு பற்றிய விவரங்களை, 12 இலக்க ஆதார் எண்ணுடன் தர வேண்டும் _____

14. ஆண்டு குடும்ப வருமானம் (எல்லா வழிகள் மூலமாகவும்) ரூ. _____

15. பாதிக்கப்பட்டவருக்கு வேறு ஏதேனும் வழிகள் மூலமாக இதுபோன்ற உதவி அளிக்கப்பட்டிருக்கிறதா ? ஆம் எனில் விவரங்கள் தரவும் _____

16. பயனாளியின் ஆதாருடன் இணைக்கப்பட்ட வங்கிக் கணக்கு பற்றிய விவரங்கள்

_____

மேலே குறிப்பிட்டுள்ள தகவல்கள் சரிபார்க்கப்பட்டு சரியானவை எனக் கண்டறியப்பட்டுள்ளன.

பாதிக்கப்பட்டவருக்கு அல்லது மேலே வரிசை எண் 11-ல் குறிப்பிட்டுள்ளபடி அவரை/அவளைச் சார்ந்தவர்களுக்கு ரூ _____ தொகை வழங்க அனுமதி அளிக்கலாம் என பரிந்துரை செய்யப்படுகிறது.

_____

பெயர் & கையெழுத்து
தாசில்தார்/SDM/தகுதிபடைத்த அதிகாரி
(ரப்பர் ஸ்டாம்புடன்)

பரிந்துரை செய்யப்படுகிறது & அனுப்பி வைக்கப்படுகிறது

_____

மாவட்ட ஆட்சியர்/மாஜிஸ்திரேட்/ துணை ஆணையர்
(பெயர் மற்றும் கையெழுத்து ரப்பர் ஸ்டாம்புடன்)

குறிப்பு:

(i) பாதிக்கப்பட்ட ஒவ்வொருவருக்கும் தனித் தனியாக கருத்துரு தாக்கல் செய்யவும்.